

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1957/2538

บริษัทแม็คซ์ มารา แฟชั่น กรุ๊ป
นายมณฑล ปิติจันทร์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142 (5), มาตรา 243 (1), มาตรา 246, มาตรา 247,
มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 41 (1)

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 67

ปัญหาว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน แม้จำเลยจะมีได้ให้การไว้ หากศาลอุทธรณ์เห็นสมควรศาลก็มีอำนาจ
วินิจฉัยปัญหาดังกล่าวได้ หากใช้อุทธรณ์ที่ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา225 ไม่ การที่
ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าข้ออุทธรณ์ของจำเลยที่ว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยไม่ได้
ให้การไว้ จึงเป็นข้อที่มีได้ว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นจึงเป็นการมีได้
ปฏิบัติตาม ป.วิ.พ. ว่าด้วยคำพิพากษาและคำสั่ง หากศาลฎีกาเห็นสมควรย่อมวินิจฉัย
ข้ออุทธรณ์ดังกล่าวได้โดยไม่จำเป็นต้องย้อนสำนวน

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยโดยอ้างว่าโจทก์
มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าจำเลยผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของ ปราบกฏว่า
นายทะเบียนได้มีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเมื่อวันที่ 8
ตุลาคม 2529 ซึ่งมี พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น จึง
เป็นการที่โจทก์ฟ้องคดีนี้โดยอาศัยสิทธิที่มีอยู่ตามมาตรา41 (1) แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว
ดังนี้ บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะใช้บังคับแก่คดีนี้จึงได้แก่บทบัญญัติมาตรา 41 (1)

ดังกล่าว อันเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดข้อพิพาท หาใช่บทบัญญัติ
มาตรา 67 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 อันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่
ในปัจจุบันไม่

เมื่อศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลย
แต่จำเลยไม่ได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นในข้อนี้ ดังนั้น ปัญหาว่าจำเลยมี
สิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าโจทก์หรือไม่ จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้ว
โดยชอบในศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามฎีกาตาม ป.วิ.พ. มาตรา 249วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่
รับวินิจฉัย

ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์นั้น ปรากฏว่านายทะเบียน
เครื่องหมายการค้ามิได้เป็นคู่ความในคดี กรณีจึงไม่อาจพิพากษาให้นายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอกปฏิบัติตามคำขอบังคับท้ายฟ้องของโจทก์
ได้ คำพิพากษาศาลชั้นต้นในส่วนนี้จึงไม่ชอบ ศาลฎีกาแก้ไขเสียให้ถูกต้องได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า
"SPORTMAX" ซึ่งได้รับโอนมาโดยถูกต้องและสุจริตจากบริษัทแม็คซ์มารา
เอส.พี.เอ. โจทก์ได้นำเครื่องหมายการค้านี้ไปยื่นขอจดทะเบียน ต่อมาวันที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๓๓ โจทก์ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ จำเลยได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้แล้วเมื่อวันที่ ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๒๘ การที่จำเลยลักลอบนำเอาเครื่องหมายการค้าคำ
ว่า"SPORTMAX" ไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าของจำเลย

เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ในทางการค้าจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทำให้
คำขอของโจทก์ไม่ได้รับจดทะเบียน ขอให้พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิใน
เครื่องหมายการค้าคำว่า "SPORTMAX" ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมาย-การค้า
เลขที่ ๒๐๘๑๔๘ ดีกว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลย คำว่า "SPORTMAX" ทะเบียน
เครื่องหมายการค้าเลขที่ ๑๐๔๘๓๗ ให้จำเลยเพิกถอนคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าเลขที่ ๑๕๑๖๗๑ ทะเบียนเลขที่ ๑๐๔๘๓๗หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม
ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยกับสั่งให้นายทะเบียน
เครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ ๒๐๘๑๔๘ ของ
โจทก์ และให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายเป็นรายเดือนเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท นับแต่วัน
ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะเลิกใช้เครื่องหมาย-การค้า

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์ไม่ใช่เจ้าของและมีได้ใช้
เครื่องหมายการค้านี้มานานตามที่อ้าง ส่วนจำเลยใช้มานาน ๑๐ กว่าปีแล้ว จำเลย
มิได้ละเมิดหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จำเลยคิดประดิษฐ์
เครื่องหมายการค้าของจำเลยเอง จำเลยมีสิทธิดีกว่าโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า"SPORTMAX"
ดีกว่าจำเลย ให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย และให้นาย
ทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ต่อไป

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาข้อแรกของจำเลยว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเนื่องจากฟ้องเกินกำหนดระยะเวลา ๕ ปีนับแต่วันที่นาย ทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๖๗ หรือไม่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ตามข้อ อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเนื่องจากฟ้องเกินกำหนดระยะเวลา ๕ ปี แล้วหรือไม่นั้น จำเลยมิได้ให้การไว้เป็นที่ชัดเจน จึงเป็นข้อที่ยังมิได้ยกขึ้นว่ากันมา แล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและมีปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของ ประชาชน กรณีเป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัย ศาลฎีกาเห็นว่า ปัญหาว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยจะมิได้ให้การไว้ หากศาลอุทธรณ์เห็นสมควร ศาลก็มีอำนาจวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวได้ หาใช่อุทธรณ์ที่ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ ไม่การที่ศาล อุทธรณ์วินิจฉัยดังกล่าวจึงเป็นการที่ได้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่งว่าด้วยคำพิพากษาและคำสั่ง แต่ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวโดย ไม่จำต้องย้อนสำนวน ปัญหานี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า ของจำเลยเลขที่ ๑๐๔๘๓๗ โดยอ้างว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ดีกว่า จำเลยผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของ ปรากฏว่านายทะเบียนได้มีคำสั่งให้จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของจำเลยเมื่อวันที่๘ ตุลาคม ๒๕๒๙ ซึ่งมีพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔ ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น จึงเป็นการที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ โดยอาศัยสิทธิที่มีอยู่ตามมาตรา ๔๑ (๑)แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนี้ บทบัญญัติ แห่งกฎหมายที่จะใช้บังคับแก่คดีนี้จึงได้แก่บทบัญญัติมาตรา ๔๑ (๑) ดังกล่าว อัน เป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดข้อพิพาท หาใช่บทบัญญัติมาตรา ๖๗ แห่ง พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.๒๕๓๔ อันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ใน ปัจจุบันไม่ กรณีจึงไม่อาจนำบทบัญญัติมาตรา ๖๗ ดังกล่าวมาวินิจฉัยเกี่ยวกับอำนาจ

ฟ้องของโจทก์ดังที่จำเลยฎีกาได้โจทก์ยอมมีอำนาจฟ้องคดีนี้ได้ตามที่มาตรา ๔๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔ บัญญัติให้ความคุ้มครองไว้

ส่วนปัญหาตามฎีกาข้อสุดท้ายของจำเลยมีว่า จำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "SPORTMAX" ดีกว่าโจทก์หรือไม่ เห็นว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลยจำเลยไม่ได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นในข้อนี้ ดังนั้น ปัญหาว่าจำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าโจทก์หรือไม่ จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๙ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

อนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ ๒๐๘๑๔๘ ของโจทก์ต่อไปนั้นปรากฏว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามิได้เป็นคู่ความในคดีนี้ จึงไม่อาจพิพากษาให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอกปฏิบัติตามคำขอบังคับท้ายฟ้องของโจทก์ได้ คำพิพากษาศาลชั้นต้นในส่วนนี้จึงไม่ชอบ ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "SPORTMAX" ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ๒๐๘๑๔๘ และคำว่า "SPORT MAX" ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ๑๐๔๘๓๗ ดีกว่าจำเลย ให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเลขที่ ๑๐๔๘๓๗ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก.

(มงคล สระแก้ว-ยงยุทธ ธารีสาร-เสริม บุญทรงสันติกุล)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายปราโมทย์ พิพัทธ์ปราโมทย์
ศาลอุทธรณ์ - นายระพีณ บุญสิทธิ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>